CONSORCIO NEGOCIOS VERDES 2025

12 de noviembre de 2025

Atte. Antonio Quiceno
Calle13 # 66 Bis – 57, Of. 209
Cel: (57) 3147733885
NIT: 901979108-7
Cali | COLOMBIA

HOME BIOGAS 2.0

BGMLATAM – 1162025 – CNV - HomeBiogas 2.0 – V1

Paolo Ariotti
BGM

Amedeo Gorlani
BGM

Paolo Zorio
BGM LATAM

Índice

1. EMPRESA 2
1.1 BIOGASMETANO 2
2. ANTECEDENTES 3
3. BIODIGESTOR HOMEBIOGAS 3
3.1 Beneficios generales 3
3.2 Beneficios del sistema respecto a sistemas convencionales 3
3.3 Beneficios por implementación en proyectos: 4
4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES DE FÁBRICA 5
5. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 8
6. PRINCIPALES COMPONENTES QUE INCLUYE SISTEMA 9
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO 10
8. ALGUNOS POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS EN ESTE TIPO DE PROYECTOS 10
9. MATERIALES E INSUMOS QUE RECOMENDAMOS INCLUIR EN LA OFERTA 12
10. PROCESO DE INSTALACIÓN DEL BIODIGESTOR 13
11. DATOS DEL FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR 14
12. PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 14
13. SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA A CARGO DEL CLIENTE 15
14. CONDICIONES DE PAGO 15
14.1 Observaciones: 15
15. TERMINOS Y CONDICIONES 15
15.1 Tiempo de entrega: 15
15.2 Garantías 15
16. CONDICIONES COMERCIALES GENERALES 15
16.1 Objeto 15
16.2 Obligatoriedad 16
16.3 Tiempos de entrega 16
16.4 Política de cancelaciones 17
16.5 Obligaciones del CLIENTE 17
17. OBLIGACIONES DE BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS 18
18. MONEDA ACEPTADA 18
19. CONDICIONES DE PAGO 18
20. MORA PARA RECIBIR LA MERCANCÍA 19
21. CARTERA 19
22. GARANTÍA DEL PRODUCTO 19
23. PÓLIZAS 19
24. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL CLIENTE 19
25. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 21
26. PROPIEDAD INTELECTUAL. 21
27. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 22
28. LAS PARTES SE MANTENDRÁN INDEMNES 23
29. VIGENCIA DE LA OFERTA 23

1. EMPRESA

1.1 BIOGASMETANO

BIOGASMETANO fue fundada en 2016 y hoy es una empresa de referencia que opera en el sector del tratamiento y combustión de biogás a nivel mundial.

Como fabricante de componentes para el tratamiento y combustión de biogás, BIOGASMETANO actúa como proveedor especializado para ingenierías y para constructores de plantas de biogás llave en mano.

La fortaleza de BIOGASMETANO radica en la personalización del requerimiento en equipos y soluciones, dando al cliente un producto final apto a ser implementado en su proyecto en función del caudal y de las características del biogás.

BIOGASMETANO LATINOAMERICA amplía la presencia internacional de BIOGASMETANO y trae su consolidada experiencia a Latinoamérica como aliado tecnológico para los clientes del sector del biogás en la región. BIOGASMETANO LATINOAMERICA está lista para apoyar al cliente con personal especializado para la puesta en marcha e intervenciones de servicio en toda la región.

Para apoyar el creciente sector del biogás en América Latina, además de equipos de producción interna, BIOGASMETANO LATINOAMERICA ofrece productos de empresas líderes europeas, ampliando así su portafolio de productos como:

- Antorchas de combustión para biodigestión o para relleno sanitario
- Plantas de deshumidificación para biogás de alta eficiencia
- Equipos de desulfuración química y biológica
- Filtros para H2S, siloxano y VOC's
- Filtros para remover condensados o espumas
- Intercambiador de calor de agua caliente / lodos
- Gasómetros
- Sopladores y compresores para biogás
- Analizadores de biogás
- Medidores de flujo, instrumentación, reguladores de presión, solenoides, etc.
- Plantas de biometano por PSA o por Membranas
- Generación Eléctrica y CHP

2. ANTECEDENTES

El mundo enfrenta grandes retos como la erradicación de la pobreza, el aumento de la seguridad alimentaria y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, exacerbadas por las variaciones climáticas extremas. Colombia, dependiente de una matriz energética vulnerable por sus limitadas reservas de hidrocarburos, necesita diversificarse urgentemente para enfrentar estos desafíos y reducir las emisiones de CO2 responsables del cambio climático.

BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS, consciente de esta necesidad y comprometida con la descarbonización ambiental, ha fortalecido su portafolio con productos que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático. Nuestros biodigestores permiten abordar estos problemas, enfocándonos en nichos de mercado generadores de una significativa huella de carbono a nivel global. La tecnología de HOMEBIOGAS a pequeña escala satisface estas necesidades, permitiendo a sus usuarios producir gas y biofertilizante para plantas, cultivos y pasturas, gestionando adecuadamente los residuos orgánicos, capturando la huella de carbono, reduciendo la deforestación y la contaminación, y mejorando las condiciones de vida de sus usuarios.

3. BIODIGESTOR HOMEBIOGAS

Los biodigestores de HOMEBIOGAS están diseñados para convertir desperdicios orgánicos, como desechos de cocina, rechazos de industrias agrícolas y alimenticias, y excretas de animales, en biogás limpio y biofertilizante para plantas, cultivos y pasturas. El biogás inflamable, compuesto por metano y dióxido de carbono, es producto del proceso biológico de la biodigestión que resulta en la fermentación anaerobia de materia orgánica.

3.1 Beneficios generales

- Reducción de GEI: Evita la emisión de gases de efecto invernadero.
- Reciclaje de nutrientes: Permite la devolución e integración de nutrientes al suelo, aprovechándolos en la producción de cultivos.
- Generación de energía renovable: Produce energía barata que combustiona sin contaminar.
- Ahorro en fertilizantes: Disminuye el uso de agroquímicos.
- Reducción de la deforestación: En comunidades donde se utiliza leña como fuente de energía térmica.
- Disminución de la contaminación hídrica: Reduce la contaminación de fuentes hídricas por desechos orgánicos y lixiviados de fertilizantes.
- Valor agregado ecológico: Añade un valor ecológico a los productos mediante la captura de la huella de carbono.

3.2 Beneficios del sistema respecto a sistemas convencionales

- Cumple 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas en un solo producto.
- Su separación de fases (líquida y gaseosa) permite una biodigestión 100% anaeróbica mucho más eficiente que en un sistema tradicional.
- Posee un mecanismo interno de presión patentada que controla el flujo continuo de biogás.
- La cosecha de biofertilizante y la producción de biogás son a diario.
- Instalación sencilla: No requiere obra civil, solo se coloca sobre un suelo nivelado.

- Instalación rápida: teniendo en sitio los materiales requeridos; el equipo se puede instalar en 2 horas.
- Cuenta con certificaciones exclusivas:

  ISO 23590 Único con certificación Standard para sistemas de biogás de uso doméstico.
  ISO 9001 para la gestión de calidad.
  ISO 14001 para gestión ambiental.
  ISO 19867-1 Certificado de estufas lean y soluciones de cocción limpia

- Servicio de instalación y postventa: nuestros servicios incluyen acompañamiento durante la instalación, activación, capacitación de las personas que lo va a administrar y seguimiento virtual ilimitado para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.
- Garantía de Responsabilidad Civil: Posee Una garantía de 1.5 MUSD por producto destinado a asegurar la responsabilidad civil del producto.
- Incluye estudio de suelo de cada unidad instalada para la entrega de un plan de manejo personalizado por usuario final que permita mejorar e incrementar los resultados de sus cultivos.

3.3 Beneficios por implementación en proyectos:

- Educación ambiental: La población beneficiaria del proyecto tendrá las bases para realizar una correcta separación y esto no solo de los residuos orgánicos sino también de los aprovechables y no aprovechables. Además de tener conocimiento de la implicación de la no separación de residuos y la correcta disposición final.
- Beneficios para la Salud: Reducción de enfermedades respiratorias como bronquitis, asma y enfermedades pulmonares crónicas por cocinar con leña. El biogás generado por un biodigestor es limpio y no emite humo, lo que mejora la calidad del aire dentro del hogar.
- Beneficios Ambientales por cocina con leña: Reducción de la deforestación, utilizar biogás reduce la necesidad de talar árboles necesarios para cocinar con leña, ayudando a conservar los bosques.
- Beneficios Ambientales por gestión de desechos animales: Los residuos ganaderos y porcinos, si no se gestionan adecuadamente, pueden contaminar el suelo y las fuentes de agua cercanas con patógenos y nutrientes en exceso, como el nitrógeno y el fósforo. Con el biodigestor procesa estos residuos, minimizando la contaminación.
- Captura de Huella de carbono: La quema de leña libera dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes. El biogás es una fuente de energía renovable y su combustión no genera emisiones de gases de efecto invernadero.
- Ahorros en costos de cocina: Las familias que cocinan con gas GLP pueden reducir o eliminar la necesidad de comprarlo con el uso del biogás, generando ahorros significativos a largo plazo.
- Producción de Biofertilizante diario: El biofertilizante generado es un subproducto líquido que puede ser utilizado como fertilizante natural, mejorando la productividad agrícola. Generando hasta un 25% de ahorros en costos adicionales por compra de fertilizantes químicos.
- Reducción de contaminación por disposición de Excretas animales: Los residuos ganaderos y porcinos, si no se gestionan adecuadamente, pueden contaminar el suelo y las fuentes de agua cercanas con patógenos y nutrientes en exceso, como el nitrógeno y el fósforo. Con el biodigestor se minimiza la contaminación de suelo y adicionalmente captura y utiliza el gas metano como biogás, reduciendo su liberación al ambiente.
- Reducción de malos olores y plagas: La descomposición de residuos orgánicos al aire libre produce malos olores y atrae plagas como moscas y roedores, que pueden transmitir

enfermedades. Los biodigestores minimizan estos problemas al encapsular el proceso de descomposición.

- Disminución del relleno sanitario: Los residuos orgánicos son de los residuos que mayormente terminan en los rellenos sanitarios, esto conlleva a un impacto ambiental complejo, por lo tanto, el proyecto ayudara a que se disminuya en una parte la llegada de estos residuos.
- Comunidades Responsables: A partir de la educación ambiental, la recolección y tratamiento de los residuos se crearán sociedades responsables en el consumo y disposición de los residuos.

4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES DE FÁBRICA

Homebiogas busca fortalecer el cumplimiento y desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de los cuales cumplimos los siguientes:

OBJETIVOS	COMPROMISOS	PRÁCTICA DE IMPLEMENTACIÓN
	Disminuir el empobrecimiento de las familias y fortalecer la economía, a través de la tecnología biodigestor Hombiogas con la producción de biogas y biofertilazante, con los desechos orgánicos que generan las poblaciones en sus actividades cotidianas.	El biogás y fertilizante orgánico líquido producido por el sistema Biodigestor permite que las poblaciones rurales empobrecidas reduzcan su dependencia de leña para cocinar, fertilizantes sintéticos y pesticidas. El sistema Hombiogas además, ayuda a contribuir y construir resiliencia en estas comunidades al reducir sus futuros gastos para la adquisición de energía convencionales.
	Asegurar la producción de biofertilizante natural con los desechos orgánicos, a través de tecnología avanzada junto con el enfoque en la seguridad alimentaria de la FAO, tener una agricultura sostenible, alimentos más sanos, orgánicos y una producción agrícola amigable con el medio ambiente.	El sistema Homebiogas, es económico ya que, con la producción del biofertilizante líquido, se reduce la dependencia de compra de abonos de síntesis químico de elevado costo. 1. Eficiencia operativa, cosechas más abundantes, no cambia el sabor natural de los alimentos cultivados con el subproducto, plantas más resistentes, rendimientos de cultivos más altos reportados por los Agricultores. 2. Se necesitan menos pesticidas para la producción, lo que hace el suelo más fértil y saludable.
	Nos comprometemos a: 1. Seguir promoviendo las soluciones tecnológicas, basadas en reducir las enfermedades causadas por los desechos orgánicos por su mala disposición final. 2. Reducir las enfermedades respiratorias causadas por la cocción de alimentos con energía generada por la leña.	Se busca poner los sistemas HBG a disposición del público en general en países en desarrollo, que se ve afectado por la mala salud y el bienestar. 1. Los sistemas HBG generan biogás, un gas natural limpio para cocinar, a partir de residuos, reemplazando los métodos tradicionales predominantes para cocinar que contaminan, como la leña y otros combustibles. 2. El tratamiento in situ evita el contacto de los residuos y/o efluentes con alimentos y/o fuentes de agua, previniendo así la contaminación, y las enfermedades resultantes. 3. Las cosechas fertilizadas con el biofertilizante son alimentos más orgánicos y sanos para el ser humano, con manos trazas de agroquímicos.

	Nos comprometemos a continuar promoviendo la educación para desarrollo sostenible. Estas iniciativas fomentan la asistencia escolar, aportan beneficios nutricionales y de desarrollo físico a los niños, y tienen beneficios sociales, económicos y ambientales de largo plazo para la comunidad en su conjunto.	HomeBiogas ha instalado más de 200 sistemas en escuelas y comunidades a nivel mundial como parte de los programas educativos de sostenibilidad. A través de esta solución se colabora con universidades tales como: Universidad Pontificie Bolivariana (UPB) Medellín, e instituciones de investigación en campos de abono orgánico y agricultura regenerativa. Adicional, HomeBiogas diseñó un kit educativo para escuelas, enseñando sobre el reciclaje de residuos orgánicos en biogás limpio para cocinar y el uso de residuos orgánicos para abono de nuestros residuos.
	Nos comprometemos a promover, apoyar y fortalecer mujeres en la sociedad haciendo la tecnología disponible para países en vía de desarrollo con estrategia de economía.	En la mayoría de las culturas, las mujeres siguen siendo responsables de las principales tareas del hogar, incluyendo cocinar. Los sistemas de biogás generan energía limpia para cocinar - en lugar de combustibles contaminantes que emiten humo y dañan la salud de las mujeres. Mujeres en países en desarrollo como India, que usan sistemas HBH, informan que la simplicidad de uso y disponibilidad del biogás ahorra el tiempo necesario para encender fuegos y cocinar, facilitándoles mucho el trabajo. Promovemos la igualdad de oportunidades laborales y cumple con los requisitos legales para un empleo justo y equitativo. HomeBiogas también empodera y promueve a las mujeres, que representan el 33% de toda la empresa empleados y el 29% del directorio.
	Nos comprometemos a continuar promoviendo el saneamiento equitativo y eficiencia en el uso del agua a través de su actividades empresariales, ambientales, sociales.	Promovemos el uso de sus sistemas para el tratamiento de residuos orgánicos y efluentes para evitar que entren en contacto con las fuentes de agua superficial. Uso del Biotoilet el (inodoro), biológico de la compañía HomeBiogas, reduce el uso de agua en un 80 % en comparación con los inodoros comunes. Además, en comparación con los sistemas locales de alcantarillado, como los pozos negros, el sistema HomeBiogas aísla completamente los residuos y efluentes del medio ambiente, prevención de olores y/o peligros de contaminación del aire.
	Principal actividad de HomeBiogas es el desarrollo del biogás. Un sistema para reciclar residuos en energía limpia y renovable para reducir las emisiones de GEI.	Los sistemas de Homebiogás contribuyen a un mundo libre de residuos mediante la conversión de residuos orgánicos, en un recurso energético, el biogás, que se utiliza para generar energía limpia y renovable. El tratamiento de los residuos orgánicos locales y su conversión en un recurso permite una transición al uso de energías renovables en países desarrollados y en países en desarrollo con recursos limitados. A la fecha de la Declaración de Impacto, el uso de los sistemas ha impedido emisiones de aproximadamente 76.725 toneladas de emisiones de CO_2 equivalente.

	Trabajamos extensivamente para garantizar una vida sana, segura y ambiente de trabajo agradable para todos sus empleados	Apoyamos el progreso de los empleados mediante la financiación de profesionales cursos de capacitación y enriquecimiento ofrecidos a los empleados. El año pasado, comenzó a trabajar con una seguridad externa consultor para ayudar a la compañía a redactar e implementar procedimientos de seguridad.
	Trabajamos diligentemente y se compromete a desarrollar tecnología sostenible e innovación basada en procesos naturales, generando soluciones accesibles para todos.	Los sistemas de biogás ayudan a llevar los edificios nuevos y existentes a una red neutral, balance energético e incluso balance energético negativo neto. Los sistemas básicos y los biotoilets de la empresa están fuera de la red. Su tecnología no requiere ninguna conexión a infraestructuras, por lo que permite el acceso a las energías renovables y a las soluciones de tratamiento de residuos orgánicos para el desarrollo de países con malas infraestructuras de energía y saneamiento. En el cuarto trimestre de 2021, HomeBiogas estableció una subsidiaria en Kenia para vender directamente sus sistemas básicos de biogás fuera de la red en un modelo de negocio de pago por uso en el que después de 24 pagos, el cliente es dueño del sistema. Alrededor del 90% de Kenia los hogares no tienen acceso a infraestructuras de gas o energía. El sistema básico HomeBiogas le da acceso a energía limpia para cocinar y fertilizante orgánico. La empresa invierte importantes recursos en I+D+i, diseñando soluciones para la sector doméstico y comercial: 1. HomeBiogas desarrolló un sistema comercial diseñado para tratar los residuos orgánicos in situ y producir energía renovable, proporcionar agua caliente al cliente y producir abono orgánico. 2. La compañía está desarrollando el sistema Premium para hogares, para tratar desechos orgánicos en el sitio y evitar el vertido. 3. La compañía también ayudó a redactar la norma ISO-23590:2020 - Biogás doméstico requisitos del sistema: diseño, instalación, operación, mantenimiento y seguridad.
	HomeBiogas busca promover tratamiento de residuos orgánicos in situ en cualquier lugar que convierta los desechos de un peligro para un recurso y mitigar ambiental de los residuos impactos	Los sistemas HomeBiogas actuales, y los que están en desarrollo, ofrecen soluciones para ciudades y comunidades para tratar los residuos orgánicos y cambiarlos de un peligro a un recurso. Los sistemas y soluciones de biogás promueven y apoyan la sostenibilidad y la economía circular en todos los ámbitos mediante la conversión residuos orgánicos en un recurso - biogás y fertilizante orgánico - a nivel local, evitando el transporte e internamiento de residuos orgánicos, potenciando la energía, la eficiencia, la reducción de emisiones y la mejora del uso de la tierra. Los sistemas premium HomeBiogas ayudan a reducir la huella de carbono de edificios y casas gracias a la reducción de la necesidad de gestión de residuos y reduciendo el consumo de energía del edificio.

	Inspirado en la tecnología de la naturaleza, promueve el consumo y la producción sostenible. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Con la tecnología HomeBiogas, se satisface este incremento previsto en las necesidades de energía y alimentos y es necesario cambiar a enfoques de producción y consumo más sostenibles y amigables con el medio ambiente.	Los sistemas de Homebiogás tratan los residuos orgánicos in situ y evitan que los residuos se transporten al vertedero. En el proceso de producción de los sistemas HomeBiogas, algunos principios de sostenibilidad fueron implementados como que **Los sistemas HomeBiogas son totalmente reciclables con un ciclo de vida de más de 15 años**. Nuestros procesos de producción enfatizan la reparación en lugar de reemplazar el sistema entero. HomeBiogas está rigurosamente comprometida con la reducción de residuos en sus procesos productivos, utilizando el 100% de materia prima.
	Homebiogas fue fundada en los principios de la sostenibilidad y economía circular para mitigar cambio climático.	El uso de sistemas HomeBiogas fortalece la sostenibilidad climática de varias formas: mediante el tratamiento de residuos orgánicos en el sitio, evitando el transporte y el vertido de residuos, generando energía renovable y produciendo biofertilizante orgánico, reemplazando el uso de fertilizante químico. Además, la producción de biogás para mitigar el consumo de leña en la cocción de alimentos, afectando el medio ambiente y la salud de las personas. Evitar el vertido de residuos reduce las emisiones de metano, la oportunidad más rápida tenemos que reducir inmediatamente la tasa de calentamiento global.
	HomeBiogas orgánico in situ tratamiento de residuos conservas y fortalece los ecosistemas terrestres. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.	El tratamiento in situ de los residuos orgánicos y su conversión en recurso evita riesgo de contaminación de suelos, aguas y el consiguiente daño ecológico. Los sistemas de biogás convierten los residuos orgánicos en Biofertilizante orgánico, enriqueciendo el suelo y reduciendo el uso de fertilizantes químicos.
	HomeBiogas, inició global con Colombia, Perú, Chile, Ecuador e Israel colaboraciones para promover la economía circular.	Mejorar la alianza global para el desarrollo sostenible, complementado por múltiples partes interesadas alianzas que movilizan y comparten conocimiento, pericia, tecnología, recursos financieros, para apoyar y lograr la sostenibilidad objetivos de desarrollo en todos los países y países en desarrollo.

5. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

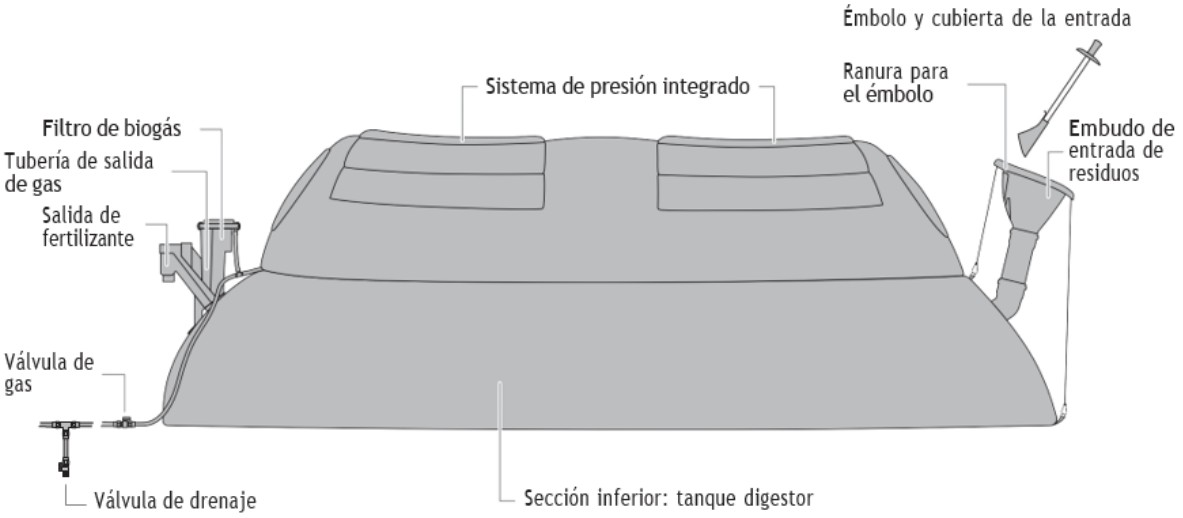
El sistema de biogás doméstico HOMEBIOGAS transforma los residuos orgánicos, como estiércol de animales y restos de comida, en biogás y biofertilizante líquido natural. El biogás puede utilizarse para cocinar, y el biofertilizante para el mejoramiento de pastos y acondicionamiento de suelos, entre otros usos. El biogás se genera en el sistema mediante la fermentación anaeróbica (sin oxígeno) de materia orgánica. Este gas inflamable, más ligero que el aire, está compuesto principalmente de metano y dióxido de carbono.

El sistema opera de manera continua: los desechos orgánicos se introducen por un extremo y, mientras el sistema esté activo y se alimente regularmente, se produce y extrae continuamente biogás y fertilizante. El fertilizante se genera siempre que se añaden líquidos y desechos al sistema.

6. PRINCIPALES COMPONENTES QUE INCLUYE SISTEMA

Cada equipo contiene:

- Reactor anaeróbico fabricado en polietileno linear de baja densidad (LLDPE) de 1.5 mm de espesor con filtros U.V certificado.
- Accesorios y conexiones para instalación.
- Accesorios para su manejo adecuado
- Válvulas de drenaje para alivio de condensación de agua.
- Tubería de biogás de hasta 20 m
- Filtro de carbón de biogás
- Estufa de dos quemadores para uso exclusivo de Biogás.
- Guía de usuario y manual de biofertilizante.
- Póliza de garantía (2 años contra defectos de fabricación y 1 años contra defectos de membrana)



7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

8. ALGUNOS POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS EN ESTE TIPO DE PROYECTOS

ACTOR	ROL	BENEFICIO
ASOCIACIONES	• Promotora de la iniciativa. • Gestión de los recursos. • Ejecución del proyecto. • Propagación de la iniciativa. • Control y supervisión.	• Promover e incentivar. • Cuidado y preservación de los recursos naturales. • Reconocimiento como pioneros. • Sustento económico para sus asociados.
CABILDO INDIGENAY POBLACIÓN RAIZAL	• Acompañamiento en lasiembra de las huertas.	• Capacitaciones. • Acompañamiento por parte de la asociación en charlas. • fertilizante para sus propiashuertas.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	• Hacer parte del desarrollo de proyectos en su comunidad. • Velar por la protección de los espacios en donde se realizan las actividades.	• Promovemos la participación de las Universidades. • Apoyo a las Universidades con el cumplimiento de su labor principal velar y actuar en pro de su comunidad.
COMUNIDAD DE OFICIO	• Actores principales en la ejecución y preservación delproyecto. • Separación y recolección de la materia prima para el funcionamiento del mismo. • Mantener en buen estado las instalaciones del proyecto.	• Conocimientos y aptitudes para la estructuración y ejecución de proyectos. • Reconocimiento en el aporte al cuidado del medio ambiente. • Los productos generados del proyecto son para apoyo de su dignificación. • Apoyo a la seguridad alimentaria.
ALCALDÍAS LOCALES	• Apoyo en la implementación. • Recursos para la ejecución. • Supervisión y control en cada actividad. • Acompañamiento y asesorías.	• Reconocimiento a la gestión ambiental realizada. • Enlazar a las comunidades de la zona con programas de educación ambiental.
ONGs	• Apoyo e incentivos para proyectos ambientales y dedignificación. • Acompañamiento y asesorías en temas de implementación y estructuración de proyectos. • Incentivar a las organizaciones a participar activamente de estos programas.	• Reconocimiento a la gestión ambiental realizada. • Realización de la labor de dignificación del reciclador de oficio.

9. MATERIALES E INSUMOS QUE RECOMENDAMOS INCLUIR EN LA OFERTA

A continuación, implementos adicionales que se NO se contemplan en el suministro pero que facilitan el manejo y la gestión de los biodigestores y deben incluir en la oferta final:

EQUIPO	CARACTERÍSTICAS	CANT	U.M
INDICADORES EN TIRAS Ph 0-14	Marca ColorpHastTM -Merck o similar Modelo: PH 0 A 14 **Características:** Papel indicador de Ph rango de 0 a 14ph Referencia: 1.09535.0001 - Indicador químicamente unido al soporte de celulosa, no destiñe ni contaminan material de prueba. - Pueden permanecer indefinidamente en el medio de prueba, siendo precisas, incluso en disoluciones tampón débiles.	1	Kit
Lonas Impermeables, Negra Asgard 4x4 M Con 4 Ojales Multiusos	**Características:** Lona impermeable -Color Negro -Medidas 4 x 4 metros -Peso 2100g -Con 4 ojales -Multiusos -Material Polietileno -Fuerte y resistente a la intemperie -Ligera y fácil de usar	2	Un
BALDES CONSTRUCCIÓN	Marca Induma Modelo TC303-0001 Características: Capacidad en volumen: 8 L Color: Negro	1	Un
Canecas Plástica De 27 Gls Con Tapa Y Aro De Seguridad	Modelo: Modelo tapa aro Color Azul Capacidad en volumen: 100 L Materiales de la estructura: Polietileno Material de la tapa: tapa aro metálico	2	Un

10. PROCESO DE INSTALACIÓN DEL BIODIGESTOR

Cada instalación tiene sus particularidades dependiendo de la obra civil del área seleccionada. Sin embargo, para que el equipo funcione de forma óptima, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

- Tiempo de instalación: Máximo 1 día en total por equipo.
- Mano de obra: BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS proporciona el experto en instalación de los equipos. Se debe proporcionar 2 obreros con sus respectivos equipos de protección personal (EPP) para asistencia durante la instalación.
- Herramienta: Cada equipo instalador debe contar con herramientas básicas de instalación como son taladro, brocas de muro, extensión para conexión del taladro, destornillador de pala y estrella, pala y alicate.

Los equipos de protección personal recomendados para una adecuada instalación de los sistemas son:

Traje Cover All	Traje desechable con cremallera cubierta y capucha. Cintura, muñecas y tobillos elásticos. Costura cosida **5 Un por cada instalador por instalación**	1	UN
Delantal Industrial PVC C/22	Amarillo, Medidas: 80x115 cms	1	UN
Guantes de Palpación	Guantes de palpación caja **Un par por cada instalador por instalación**	1	Caja

Botas de PVC Negro Caña Media Alta	Botas de seguridad de PVC negras, caña media alta, forro interno en Nylon texturizado tejido en rizo, puntera en acero	1	Un
Gafas y tapabocas	Gafas Claras Atiempañante, protección UV Tapabocas con filtro para olor	1	Un

11. DATOS DEL FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR

Los equipos biodigestores, son fabricados en Israel por la empresa HOMEBIOGAS Internacional y distribuidos en Colombia por el único distribuidor autorizado, BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS

12. PRECIOS Y FORMAS DE PAGO

DESCRIPCIÓN	CANT	UN	VR UNITARIO	VR TOTAL
HOMEBIOGAS 2.0 SYSTEM	1	Un	$ 4.500.000	$ 4.500.000
			Sub Total	$ 4.500.000
			IVA 19%	$ 855.000
			TOTAL A PAGAR	**$ 5.355.000**

- Los precios se encuentran **Pesos Colombianos** (IVA Excluida).
- Precio incluye flete de los sistemas hasta una sola ciudad principal, la logística de distribución de los sistemas a cada beneficiario y el costo estará dependiendo de la ubicación final.
- Costos asociados por bodegaje no se incluyen, es necesario conocer el periodo de ejecución del proyecto para calcular este valor.
- Los gastos operativos, de logística y transporte de instalación <u>se cotizan por separado</u> en cada proyecto y dependen de la ubicación final de cada equipo.
- El CLIENTE deberá Informar las condiciones sociopolíticas, geográficas y naturales a los cuales estará expuesto el instalador con el fin de acordar las mejores condiciones de seguridad para el colaborador al personal de BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS

- El cliente debe suministrar con anticipación la información sobre el centro médico más cercano ya que en caso de accidente del instalador El CLIENTE deberá apoyar su traslado al centro médico más cercano y comunicar a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS lo ocurrido en el menor tiempo posible, con el fin de dar anuncio a la ARL.

13. SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA A CARGO DEL CLIENTE

Estiércol y residuos orgánicos: cantidad a definir previa instalación

14. CONDICIONES DE PAGO

El pago a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS se realizará contra facturación, es decir, al contado.
Las facturas expedidas por BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS por el valor de las mercancías suministradas constituyen título ejecutivo y se harán exigibles en su fecha de vencimiento sin necesidad de aceptación adicional. Cualquier reclamación relativa a pérdida, daño y/o retraso no exime al CLIENTE de su obligación contractual y legal de pagar a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS el total de sus facturas.

14.1 Observaciones:

Pasados 8 días de después de anunciada la entrega del producto, si no se ha entregado el material por motivos asociados al CLIENTE, se cobrará por concepto de bodegaje $35.000 mensuales por pallet o estiba o $ 200 mensuales por Kg, el que resulte mayor. Valor que deberá de ser consignado antes de la entrega de la mercancía.

15. TERMINOS Y CONDICIONES

15.1 Tiempo de entrega:

Entre una semana a 15 días a partir de la orden de compra y pago de anticipos.

15.2 Garantías

La cobertura de la garantía es de dos años por defectos de fabricación. Una vez ingresado el reclamo, se procederá con el estudio del caso. Cuando se apruebe la devolución, se procederá con el despacho, el cual podría tardar entre una a dos semanas.
El plazo de garantía es el indicado en la oferta y empieza contar a partir de la fecha de recibo a satisfacción de las mercancías por parte del CLIENTE. No se cubren daños materiales por eventos como incendio, rayo, explosión, inundación, avalancha, y/o deslizamientos, así como terremoto/maremoto y los riesgos asociados a HMACC-AMIT (Huelga, Motín, Asonada y Conmoción Civil - Actos Mal Intencionado de Terceros).

16. CONDICIONES COMERCIALES GENERALES

16.1 Objeto

El objeto de la presente oferta de servicios es servir como base para la futura relación contractual que surja entre BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS (En adelante BIOGASMETANO

LATINOAMERICA SAS) y GABRIEL SAAVEDRA en adelante El CLIENTE, la cual buscará realizar el suministro de mercancías en los términos indicados en las condiciones específicas de esta oferta.

Para tal efecto, cuando el CLIENTE confirma la aceptación de la oferta presentada por BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS, se entiende celebrado un contrato entre las partes en los términos del artículo 864 del Código de Comercio, plenamente exigible en los términos del artículo 422 del C.G.P., y por tal motivo las partes se obligan al cumplimiento de las condiciones específicas y comerciales aquí estipuladas.

En ese sentido, el CLIENTE, acepta y faculta de forma amplia y suficiente a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS para que proceda con la adquisición y compra de todas las mercancías identificadas en las condiciones específicas de esta oferta de forma que sea posible completar el suministro oportunamente.

Los precios de esta oferta son para el suministro total de los materiales aquí presentados, en caso de que el CLIENTE desee realizar la compra de cantidades parciales o inferiores, el precio aquí estipulado no es el que aplica y será necesario enviar nuevamente una oferta comercial con los nuevos precios que estarán sujetos a variaciones por los costos del fabricante y logística de importación.

16.2 Obligatoriedad

Esta oferta comercial se entenderá aceptada por el CLIENTE, cuando éste manifieste su aceptación de forma expresa o tácita, sin perjuicio de la obligación que tiene el CLIENTE de enviar suscrita la carta de aceptación de la oferta comercial que hace parte integral de esta oferta, en la cual acepta sin desviaciones las condiciones aquí estipuladas. Lo anterior, sin perjuicio de las condiciones, acuerdos y/o clausulados adicionales y/o especiales celebrados por LA PARTES de común acuerdo para la regulación de la relación contractual.

El CLIENTE reconoce y acepta que con la aceptación de la oferta nace a la vida jurídica un contrato de obligatorio cumplimiento para las partes y vinculante, que será aplicado a cualquier instrucción o solicitud de pedido, transmitida por el cliente ya sea por escrito (incluyendo correo electrónico y fax) o verbalmente, siempre y cuando dicha solicitud se ciña a las condiciones específicas de la presente oferta.

16.3 Tiempos de entrega

Los plazos de entrega que fueron tenidos en cuenta en la presente cotización son estimados aproximados, puesto que estos pueden variar en función de la disponibilidad y la capacidad de nuestros proveedores en el momento de aceptar la orden de compra. BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS hará todos los esfuerzos razonables para cumplir con las fechas de envío y/o entregas especificadas en la presente, sin embargo, dichas fechas son solo expectativas.

En ningún caso, BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS será responsable de daños y perjuicios directos o indirectos sufridos por el contratante o sus contratantes, que se pudieran ocasionar por cualquier retraso en la entrega o el envío de la mercancía objeto de la presente oferta o la falta de entrega de esta que se genere por causas ajenas a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS. BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS se opone a todas y cada una de las cláusulas que impliquen sanciones o cualquier otra responsabilidad por la entrega tardía.

Los plazos de entrega indicados se realizan en relación con el Incoterm especificado en la oferta y comienzan a contarse a partir de la fecha en la cual BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS emite la Aceptación de la correspondiente orden de compra. La aceptación de la orden de compra está sujeta a la revisión de la respectiva orden verificando que esta contenga la información técnica y comercial especificada en la oferta, la aprobación de crédito y/o un medio de pago aceptable.

Para las órdenes de compra que no permitan envíos parciales, se partirá del plazo de entrega más amplio según la presente cotización, para programar la fecha de liberación de la Lista de Materiales completa.

16.4 Política de cancelaciones

El CLIENTE podrá cancelar su orden de compra, pedido o intención de compra, dentro de los 8 días calendario siguientes al envío de esta, por medio de correo electrónico o correspondencia dirigido al Asesor Comercial que le presentó la oferta. Después de este plazo la orden de compra, pedido quedará en firme y será de obligatorio cumplimiento por parte del cliente.

En caso de que el CLIENTE cancele un pedido después del plazo estipulado en esta oferta, dicha cancelación no será válida. Por lo tanto, el cliente está obligado a recibir la mercancía vendida. En caso de que el CLIENTE no la reciba, se aplicará para el cobro correspondiente por bodegaje según lo establecido en el numeral 9.9 de esta oferta, durante el primer mes.

Pasado dicho mes, sin que el cliente reciba la mercancía solicitada, se entenderá como incumplimiento contractual y dará lugar a la aplicación de una sanción correspondiente al 10% del valor de la orden de compra o pedido, sin perjuicio del derecho que le asiste a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS de perseguir los demás perjuicios sufridos en sede judicial. Una vez verificado el incumplimiento contractual, BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS podrá disponer de las mercancías y venderlas a un tercero, sin perjuicio del cobro de la cláusula penal antes descrita.

16.5 Obligaciones del CLIENTE

El CLIENTE comunicará por escrito y oportunamente a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS la siguiente información:

- Dirección de entrega, contacto y número telefónico.
- Restricciones de acceso al sitio de entrega y requisitos. (Si no se reciben instrucciones oportunas y precisas al respecto, se entenderá que no existe restricción alguna).

Al momento de entrega de la carga en destino final, el CLIENTE tiene la obligación legal de verificar el estado y condición de esta, debiendo informar inmediatamente cualquier irregularidad.

En caso de instrucciones dadas verbalmente por el CLIENTE, éstas tienen que ser inmediatamente confirmadas por escrito (carta y/o correo electrónico). En ausencia de instrucciones precisas, se autoriza a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS para seleccionar los medios y las formas más adecuadas para contratar la operación logística. Esta selección siempre se realizará en nombre y representación del CLIENTE.
Cumplir con las disposiciones legales y administrativas establecidas por las autoridades nacionales, que correspondan a sus actividades comerciales, tales como:

- Formato de Actualización de Datos del cliente diligenciado y firmado por el Representante legal.

- Formato de Autorización de Tratamiento de Datos Personales del cliente.
- Entrega de Fotocopia de la Cédula del Representante Legal.
- Entrega de Certificado de Existencia y Representación legal con fecha de expedición no inferior a 1 mes.
- Entrega de fotocopia del RUT del cliente
- Estados Financieros comparativos de los dos últimos ejercicios contables o balance inicial en caso de compañía nueva.

En el caso de clientes antiguos, es obligatorio contar con la documentación actualizada mencionada en la sección

Sin esta documentación completa y actualizada, no se procederá a tramitar la orden de compra.

El CLIENTE reconoce expresamente que BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS prestará sus servicios a favor del cliente en atención, entre otras, a todas las declaraciones y garantías realizadas, la entrega oportuna de la información, así como el cumplimiento de las demás obligaciones, incluyendo, pero sin limitarse a las obligaciones de indemnidad adquiridas con la firma o aceptación del presente instrumento jurídico. Por lo tanto, la veracidad, exactitud y contenido de las declaraciones y garantías constituyen un elemento esencial de la presente oferta, y causa determinante para la celebración de un acuerdo entre LAS PARTES.

Garantizar el buen estado de la mercancía desde la entrega que realice BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS en los términos (incoterms o contractuales) que se hayan acordado.

17. OBLIGACIONES DE BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS

- Suministrar las mercancías en buen estado, en la cantidad y calidad estipulada en la oferta, dentro del plazo y lugar acordado.
- Entregar la información técnica pactada en la oferta o negociación.
- Garantizar el buen estado de la mercancía hasta su entrega al cliente, conforme a los términos (Incoterms o contractuales) acordados.

18. MONEDA ACEPTADA

La moneda de pago será la indicada expresamente en las condiciones específicas de esta oferta. En caso de que la oferta sea presentada en moneda extranjera, el pago deberá realizarse utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente en la fecha de expedición de la factura de BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS hacia el cliente.

19. CONDICIONES DE PAGO

a) El pago que el CLIENTE debe realizar a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS es contra facturación y deberá efectuarse máximo a los tres (3) días siguientes de la recepción de la correspondiente factura.

b) Las facturas expedidas por BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS por el valor de las mercancías suministradas, constituyen título ejecutivo y se harán exigibles en su fecha de vencimiento sin necesidad de aceptación adicional.
c) Cualquier reclamación relacionada con pérdida, daño y/o retraso no exime al CLIENTE de su obligación contractual y legal de pagar las facturas expedidas y enviadas por BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS.

20. MORA PARA RECIBIR LA MERCANCÍA

Pasados 8 días de después de anunciada la entrega del producto, si no se ha entregado el material por motivos asociados al CLIENTE, se cobrará por concepto de bodegaje 4% del SMMLV mensuales por pallet o estiba. Valor que deberá de ser consignado antes de la entrega de la mercancía.

21. CARTERA

Para los clientes que tienen crédito con BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS, se procederá a ingresar el pedido al área de Compras y Logística una vez verificado que el CLIENTE se encuentre al día en cartera. Esto incluye los pagos por concepto de sanciones por incumplimiento o bodegaje, según lo establecido en los numerales 9.4 y 9.9 de esta oferta.

22. GARANTÍA DEL PRODUCTO

El plazo de garantía es el indicado en la oferta y empieza contar a partir de la fecha de recibo a satisfacción de las mercancías por parte del CLIENTE. Esta garantía cubre defectos de materia prima y/o fabricación. No se incluyen daños materiales por incendio, rayo, explosión, inundación, avalancha, y/o deslizamientos, así como terremoto/maremoto y los riesgos asociados a HMACC-AMIT (Huelga, Motín, Asonada y Conmoción Civil - Actos Mal Intencionado de Terceros).

23. PÓLIZAS

La presente oferta no incluye la expedición de ninguna póliza de calidad, cumplimiento, buen manejo de anticipo, PLO (Predios, Labores y Operaciones) o Responsabilidad Civil. En caso de que sean necesarias, estas podrán ser tramitadas por BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS y cobradas al CLIENTE a costo.

24. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL CLIENTE

El CLIENTE garantiza a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS que, las declaraciones realizadas en el presente documento y las que se expresan a continuación con buena fe exenta de culpa, las cuales se entienden realizadas bajo la gravedad de juramento, son veraces, correctas y ciertas en todo momento desde que subsista una relación civil o comercial entre las partes sea esta permanente u ocasional, gratuita u onerosa e incluso con posteridad a ella, comprometiéndose además a informar de manera inmediata cualquier cambio en ellas.

Así mismo, el CLIENTE persona jurídica, manifiesta bajo la gravedad de juramento con la firma de este instrumento jurídico que las declaraciones aquí realizadas, los compromisos, garantías y obligaciones adquiridas, comprometen de forma solidaria a la compañía contratante, sus representantes legales, accionistas, administradores, miembros de junta, empresas matrices, holding, filiales, sucursales, establecimientos de comercio, establecimientos permanentes, así como a cualquier persona que ejerza control, dominio o tenga poder decisorio sobre la compañía o grupo empresarial.

Los recursos que son del CLIENTE y que serán utilizados para contratar, pagar o solventar de forma permanente, transitoria u ocasional, total o parcialmente los servicios ofertados o ejecutados por BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS, y por los cuales se reconozca cualquier tipo de compensación en dinero o en especie que extinga de cualquier modo la obligación con BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS, provienen del ejercicio de actividades lícitas, protegidas por la constitución y la ley y pueden ser utilizados de acuerdo con la misma, para llevar acabo las operaciones, negocios, actos jurídicos o transacciones contempladas en esta oferta, contrato o acuerdo, según el caso.

El CLIENETE manifiesta que no ha estado, ni está involucrado en hechos, circunstancias o conductas constitutivas de lavado de activos, concierto para delinquir, eventos de corrupción o actividades ilegales o ilícitas que sean sancionadas de conformidad con las leyes colombianas, ni pertenece, hace apología, sirve, concreta, contrata, patrocina, participa, interviene, subsidia, apoya, propicia, crea, promueve o promociona grupos delictivos organizados, grupos armados organizados o cualquier tipo de organización, persona o grupo al margen de la ley.

El CLIENTE manifiesta que, de conformidad a lo dispuesto en la Convención de Palermo, las Leyes 365 de 1997, 793 de 2002, 1474 de 2011, 1908 de 2018 y las demás normas que las adicionen, modifiquen, reformen, sustituyan o deroguen, que sus bienes y recursos provienen o son originados en el ejercicio de actividades lícitas y que actualmente no cursa en su contra proceso judicial de carácter penal por la comisión de hechos delictivos, lavado de activos o extinción de dominio.

EL CLIENTE se compromete a notificar inmediatamente a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS si conoce o llega a tener conocimiento de ser (i) investigado por, (ii) acusado de, (iii) procesado por (iv) sentenciado por, cargos con relación a lavado de activos, terrorismo, corrupción o cualquier otra actividad ilícita.

En caso de que el CLIENTE incurra en una conducta por acción u omisión que constituya incumplimiento o infracción de las declaraciones, deberes, compromisos y obligaciones aquí expresadas, y en consecuencia de ello genere a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS un perjuicio patrimonial o extrapatrimonial, el CLIENTE se compromete a reparar y/o indemnizar en su totalidad los perjuicios causados.

El CLIENTE que con ocasión del servicio contratado no ha ofrecido, brindado o entregado a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS o su equipo de trabajo dadivas, contribuciones, donaciones y/o presentes en dinero, bienes o servicios u otros pagos o remuneraciones independientemente de su forma, que puedan afectar la independencia, imparcialidad y objetividad en la prestación del servicio contratado o para obtener tratos favorables, cometer fraude o delito en violación a la ley.

25. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

En adelante se llamará "Información Confidencial" a toda la información que LAS PARTES compartan, conozcan, lleguen a conocer o tengan acceso, bien sea en forma verbal, escrita o por medios electrónicos o telemáticos, para, durante y con posterioridad a la prestación o ejecución de un servicio, labor o actividad por parte de BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS, remunerada o no por el CLIENTE.

La información confidencial puede incluir, pero no se limita a: muestras de bienes o productos, notas, manuales, folletos, diseños, planos, catálogos, listas de cliente u otras listas, proyecciones de ventas, cifras de ventas reales, acuerdos (incluyendo el presente Acuerdo), conceptos, informes, estrategias, políticas, bases de datos, información contable, financiera, tributaria y jurídica y demás información que se requiera, comparta o den a conocer LAS PARTES, para la ejecución del objeto de la presente oferta.

El deber de confidencialidad estará vigente durante y después de la vigencia del acuerdo, contrato, convenio o vínculo civil o comercial que surja entre LAS PARTES y no se utilizará dicha información para cualquier otro propósito que no sea el establecido en la correspondiente oferta o contrato de compraventa, siempre que dicha información sea confidencial por su naturaleza o se hizo referencia por escrito como confidencial, salvo que tal divulgación sea requerida en el contexto de un proceso legal y por orden judicial de autoridad competente, que resulte vinculante para la parte obligada a proporcionar la información. En este caso, la parte requerida a suministrar la información o el contenido de esta oferta o contrato deberá notificar inmediatamente a la otra parte dicho requerimiento, de forma tal que la parte informante pueda solicitar su amparo, orden judicial o cualquier otro remedio legal disponible y/u otorgue consentimiento al incumplimiento de las cláusulas de esta oferta o contrato. En la eventualidad que dicha orden protectora u otro remedio legal no sea obtenido, o que la parte informante no otorgue su consentimiento relacionado a las cláusulas aquí expresadas en cuanto a la divulgación de la información, la parte recipiente o su representante debe producir únicamente la porción de la información que se recomiende mediante una opinión legal requerida y deberá realizar sus mejores esfuerzos en obtener seguridad confiable en que se le dará a la información un tratamiento confidencial en su uso.

26. PROPIEDAD INTELECTUAL.

En virtud del presente contrato y con la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad industrial e intelectual el Know How y Good Will del CLIENTE se compromete a:

i. No adquirir o registrar en país alguno derechos sobre las marcas, insignias, slogans, nombre comercial, enseñas comerciales, metodologías, estrategias, políticas, términos comerciales, logotipos, algoritmos, diseños, imágenes, documentos, informes, metodologías y demás, procedimientos y manuales que amparan y distinguen los productos y servicios de BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS o sus proveedores nacionales o extranjeros.

ii. Notificar oportunamente cualquier infracción real, amenaza o sospecha, que sea de su conocimiento, de cualquiera de las marcas u otros derechos de propiedad intelectual de BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS o sus proveedores y aplicaciones de estos. Igualmente se deberá notificar cualquier reclamo por parte de terceros que se realice respecto a los servicios o productos ejecutados y entregados en virtud de la relación civil o comercial

que surja entre LAS PARTES, que puedan infringir los derechos de cualquier otra persona o entidad.

iii. El CLIENTE se compromete a no utilizar las marcas, slogans, diseños, plantillas, imágenes, logotipos y demás signos distintivos de BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS o sus proveedores, así como los informes, convenciones, actos jurídicos, y en general cualquier tipo de documento sin la autorización expresa de BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS.

iv. Queda establecido que en virtud del presente contrato que ninguna de LAS PARTES está cediendo la propiedad intelectual, esto es: las patentes, fórmulas intelectuales, industriales, técnicas y científicas ni las marcas, denominaciones, slogans, enseñas comerciales, metodologías, procedimientos, políticas, términos o elementos distintivos de los servicios o productos entregados, los logotipos correspondientes y demás documentos, esquemas, metodologías, manuales, diseños, planos e imágenes que amparan y distinguen los productos y servicios de cada una de LAS PARTES y demás signos distintivos mencionados o conocidos en virtud de este acuerdo.

El uso indebido o fraudulento por parte del CLIENTE de los elementos o derechos de propiedad intelectual de BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS, facultará a este último para solicitar judicial o extrajudicialmente la indemnización de los perjuicios que se hayan causado, por la sola comisión de la conducta.

27. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

LAS PARTES declaran que suministraron recíprocamente, de manera voluntaria e informada los datos personales suyos o de sus representantes legales y funcionarios o dependientes que constan en este acuerdo, oferta o contrato, según el caso y los necesarios para la correcta ejecución de la relación civil o comercial, respetando los fines consagrados en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012, Decreto reglamentario 1377 de 2013, las demás normas que las complementen, adicionan, sustituyan o deroguen y en la política de Tratamiento de Datos Personales prescrita por cada una de LAS PARTES y en especial para desarrollar integralmente el objeto del contrato de compraventa que se perfecciona con la aceptación de la presente oferta mercantil.

Así mismo declaran LAS PARTES que han sido informadas que es de carácter facultativo responder a preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad. Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Les asiste a LAS PARTES el deber de garantizar la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos. LAS PARTES se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento, circunstancia que será informada y publicada oportunamente.

28. LAS PARTES SE MANTENDRÁN INDEMNES

Sujetos a las disposiciones consagradas en la cláusula de declaraciones y garantías, el CLIENTE acuerda defender y mantener indemne a BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS por cualquier pérdida que este último sufra, incluyendo perjuicios que resulten de, o estén relacionadas u originadas en:

i. Falsedad o inexactitud de las declaraciones, manifestaciones y garantías mencionadas en el presente acuerdo, oferta o contrato según corresponda.

ii. Cualquier pérdida patrimonial o reputacional que sufra BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS como consecuencia del incumplimiento de obligaciones y compromisos adquiridos por el CLIENTE con ocasión a las relaciones comerciales y civiles que se susciten entre las partes.

iii. Daños que se puedan ocasionar a terceros por el mal uso e indebido almacenamiento de los productos objeto de la presente oferta, una vez sean entregado a éste por BIOGASMETANO LATINOAMERICA SAS.

29. VIGENCIA DE LA OFERTA

La presente oferta de servicios tendrá una validez de 30 días.

HOMEBIOGAS